



PETIÇÃO Nº 001/2026 - Serra Negra do Norte - RN

À NEOENERGIA COSERN

CNPJ: 08.324.196/0001-81

SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

O município de Serra Negra do Norte-RN, inscrito no CNPJ Nº: 08.096.372/0001-75, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Senador José Bernardo, 110 – Centro, CEP: 59.318-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Acácio Sânzio de Brito, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente petição sobre Solicitação de Dados da CIP, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato Nº 25209/2025 de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 7 de agosto de 2025.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL E REGULATÓRIA, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ANÁLISES, AUDITORIAS, APURAÇÕES E À EFETIVA RECUPERAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E/OU A MAIOR À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OS SERVIÇOS CONTRATADOS COMPREENDEM, AINDA, A ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS, EM REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, PERANTE A PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA LOCAL,

A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, AS AGÊNCIAS REGULADORAS ESTADUAIS E DEMAIS ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COMPETENTES, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A DEFESA DOS INTERESSES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À COMPENSAÇÃO, DEVOLUÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DE COBRANÇAS, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DAS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE AS NORMAS EXPEDIDAS PELA ANEEL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DO MUNICÍPIO SERRA NEGRA – RN

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:

- (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
- (b) Anexo II – Documentos contratuais

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA REQUISIÇÃO

9. Para embasar a requisição, utiliza-se as seguintes disposições da Resolução Normativa nº 1.000/2021 (REN nº 1.000/2021) da ANEEL:
 - (a) Demonstrativos e Memória de Cálculo (Art. 472, § 1º): A distribuidora tem a obrigação de fornecer ao município os demonstrativos detalhados e a memória de cálculo do faturamento da iluminação pública. Prazos de Atendimento (Art. 408):
 - i. 5 dias úteis para respostas que não exigem visita técnica.
 - ii. 10 dias úteis para os demais casos.
 - (b) Prazo Geral (Art. 409): Caso não haja um prazo específico na regulamentação da ANEEL para uma solicitação, a distribuidora deve atendê-la em até 30 dias.

4. DOS REQUERIMENTOS

10. Cópia do Convênio firmado entre o Município e a distribuidora para operacionalização da arrecadação da CIP.
11. Cópia do instrumento contratual específico ou convênio adicional, caso exista, que trate da cobrança da Taxa ou Contribuição de Iluminação Pública pela distribuidora em nome do Município.
12. Cópia da Lei Municipal que instituiu a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP ou COSIP) e alterações legislativas em vigor.
13. Demonstrativo mensal da Arrecadação e Aplicação da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), emitido regularmente pela distribuidora e encaminhado ao Município, contendo:
 - (a) Valor total arrecadado;
 - (b) Valor total faturado da iluminação pública;
 - (c) Valor efetivamente aplicado;
 - (d) Valor repassado ao Município.
14. Relatório mensal contendo a relação de clientes e os valores faturados a título de CIP, abrangendo os últimos cinco anos, com, no mínimo, as seguintes informações:
 - (a) Valor cobrado a título de CIP;
 - (b) Base de cálculo aplicada;
 - (c) Alíquota incidente;
 - (d) Data do faturamento (mês de referência);
 - (e) Número da fatura correspondente;
 - (f) Classificação tarifária (classe e subclasse);
 - (g) Consumo mensal em kWh.
15. Relatório mensal contendo a relação de clientes e os valores efetivamente arrecadados a título de CIP, também dos últimos cinco anos, incluindo no mínimo:
 - (a) Mês de referência do faturamento associado;
 - (b) Número da fatura correspondente;



- (c) Número da unidade consumidora (UC);
- (d) Valor arrecadado;
- (e) Data da arrecadação.

16. Relatório mensal com a identificação de todos os contribuintes inadimplentes em relação à CIP, referente aos últimos cinco anos, devendo conter, no mínimo, as seguintes informações:

- (a) Mês de referência da fatura;
- (b) Número da fatura;
- (c) Número da unidade consumidora (UC);
- (d) Valor da CIP faturado;
- (e) Consumo em kWh.

17. Solicitamos que os relatórios solicitados nos itens 13 a 16 referente a relação de clientes e valores efetivamente arrecadados, inadimplentes e faturados a título da Contribuição de Iluminação Pública devem ser disponibilizados em formato editável, preferencialmente .xlsx, .csv ou .txt, a fim de viabilizar a análise técnica e cruzamento de dados.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município